

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1403/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย บัญญัติ นงนุช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 266 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยปลอมเอกสารเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง หากจำต้องบรรยายด้วยว่าผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไรคำฟ้องของโจทก์ก็สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว จำเลยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในช่องพนักงานเก็บเงินของกรุงเทพมหานคร และลงลายมือชื่อปลอมพร้อมประทับตราของบุคคลอื่นลงในใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง โดยปราศจากอำนาจจึงเป็นการปลอมเอกสาร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยได้ร่วมกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ โดยปลอมใบเสร็จรับเงินของกรุงเทพมหานคร"หนึ่งร้อยยี่สิบบาท" ลงลายมือชื่อจำเลยด้วยข้อความว่า "บัญญัติ" ในช่องพนักงานเก็บเงิน ลงลายมือชื่อปลอมของนายจ้ออ่อน อันอ่อน และประทับตรานายจ้ออ่อน อันอ่อน หัวหน้างานรักษาความสะอาด

เขตบางกอกน้อย ในช่องหัวหน้าเขต จำเลยกับพวกได้กระทำการปลอมเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายฉอ้อนและประชาชน แล้วจำเลยกับพวกได้ใช้เอกสารดังกล่าวไปเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจากนางสาวพัชรี รัตนพันธ์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นางสาวพัชรีและประชาชน เหตุเกิดที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266, 268, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(1) วางโทษจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าคำฟ้องโจทก์ สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยเป็นผู้ทำเอกสารหมาย จ.1 และเอกสารหมาย จ.1 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่ หากจำเลยมีความผิดสมควรกำหนดโทษขั้นต่ำ และรอการลงโทษจำเลยหรือไม่ปัญหาประการแรกนั้น เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่าจำเลยทำเอกสารปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ไม่จำต้องบรรยายด้วยว่าผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไรดังที่จำเลยฎีกา คำฟ้องโจทก์ก็สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว

ปัญหาประการต่อมา โจทก์มีนายฉ้ออันเป็นพยานเบิกความว่าลายมือชื่อตรงช่องหัวหน้าเขตในเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งประทับตรานายฉ้ออัน อันอู่หัวหน้างานรักษาความสะอาดเขตบางกอกน้อยไว้ด้วยนั้นไม่ใช่ลายมือชื่อของพยาน ส่วนลายมือชื่อตรงช่องหัวหน้าเขตในเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งประทับตรานายฉ้ออัน อันอู่หัวหน้างานรักษาความสะอาดเขตบางกอกน้อยไว้ด้วยนั้นเป็นลายมือชื่อของพยาน จำเลยไม่ได้นำสืบแก้ในเรื่องนี้ จึงฟังได้ว่ามีผู้ลงลายมือชื่อของนายฉ้ออันปลอมตรงช่องหัวหน้าเขตในเอกสารหมายเลข 1 เกี่ยวกับการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข 1 นั้น โจทก์มีร้อยตำรวจเอกกำจร ชื่นบำรุงรองสารวัตร แผนกตรวจลายมือเขียนลายเซ็นและตัวอักษรพิมพ์ดีดกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ เป็นพยานเบิกความว่า พยานเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนกรอกข้อความและลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 โดยได้ตรวจพิจารณาลายมือเขียนกรอกข้อความในเอกสารทั้งสองฉบับเปรียบเทียบซึ่งกันและกันดูโดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติของการเขียน รูปลักษณะของตัวอักษรและตัวเลขเป็นอย่างเดียวกัน จึงลงความเห็นว่าเป็นลายมือของบุคคลคนเดียว และได้ตรวจพิจารณาลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวเปรียบเทียบซึ่งกันและกันดูโดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่า มีคุณสมบัติของการเขียน รูปลักษณะของตัวอักษรเป็นอย่างเดียวกัน จึงลงความเห็นว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียว ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข 8 ซึ่งศาลฎีกาพิเคราะห์ถึงลายมือเขียนกรอกข้อความและลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ด้วยแล้วก็น่าเชื่อตามรายงานการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว จำเลยไม่ได้นำสืบแก้ในเรื่องนี้ จึงฟังได้อีกว่าผู้กรอกข้อความในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 เป็นบุคคลคนเดียว และผู้ที่ลงลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 เป็นบุคคลคนเดียว นายฉ้ออันก็เบิกความถึงลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข 1 ว่าเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลย

เพราะเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของจำเลยในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับเก่า ๆ ดูแล้ว และนายสุพิศนิจสุนกิจ พยานโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกอกน้อยในขณะนั้นเบิกความว่า พยานเคยเห็นสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยที่จำเลยซึ่งเป็นพนักงานเก็บเงินนำมามอบให้ปรากฏว่าลายมือชื่อของจำเลยตรงช่องพนักงานเก็บเงินคล้ายกับลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข จ.1 เห็นว่าทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีพนักงานเก็บเงินชื่อว่า "บัญญัติ" ตามเอกสารหมายเลข จ.2 คนอื่นอีก ย่อมฟังได้ว่ามีพนักงานเก็บเงินชื่อว่า "บัญญัติ" คนเดียวคือจำเลย เมื่อผู้กรอกข้อความในเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 เป็นบุคคลคนเดียวกันและลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ก็เป็นบุคคลคนเดียวกันดังกล่าวแล้ว และร้อยตำรวจเอกกำจรยังได้ตรวจพิสูจน์ตัวอย่างลายมือเขียนตัวเลขอารบิกของจำเลยโดยเปรียบเทียบกับลายมือเขียนตัวเลขอารบิกที่ขีดเส้นใต้สีแดงในเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 แล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติของการเขียน รูปลักษณะของตัวเลขเป็นอย่างเดียวกัน จึงลงความเห็นว่าเป็นลายมือของบุคคลคนเดียวกันปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.9 ด้วย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้เขียนกรอกข้อความและลงลายมือชื่อตรงช่องพนักงานเก็บเงินในเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 เมื่อจำเลยกระทำได้ดังกล่าวในเอกสารหมายเลข จ.1 โดยปราศจากอำนาจ ทั้งลายมือชื่อนายฉอ้อนเป็นลายมือชื่อปลอมดังกล่าวแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นการปลอมเอกสาร ที่จำเลยนำสืบปฏิเสธมานั้นไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้

ปัญหาประการสุดท้ายเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่ร้ายแรงนักเป็นเพียงการปลอมใบเสร็จรับเงินจำนวน 120 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดโทษจำคุกจำเลยนั้นหนักเกินไป ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดโทษให้เบาลงเพื่อให้เหมาะสมกับ

ความผิด ประกอบกับจำเลยเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติทางวินัย สมควร
ให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอกการลงโทษเพื่อให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะเรื่องกำหนดโทษ ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี โดย
ให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>